

考试题答卷与解析

单项选择题

1、有限责任公司董事会作出决议，依法应当经什么标准才可以通过（）

- ☐ A、出席会议董事过半数
- ☐ B、全体董事过半数
- ☐ C、出席会议董事三分之二以上
- ☐ D、全体董事三分之二以上

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第七十三条第二款：董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过。

2、有限责任公司监事会中，职工代表的比例不得低于（）

- ☐ A、二分之一
- ☐ B、三分之一
- ☐ C、四分之一
- ☐ D、五分之一

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第七十六条第一款：监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。

3、有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，书面通知其他股东后，其他股东逾期未答复的视为放弃优先购买权，该法定期限为自接到通知之日起（）

- ☐ A、15日
- ☐ B、20日
- ☐ C、30日
- ☐ D、60日

正确

您的答案：C

答案解析：

《公司法》第八十四条第二款：其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。

4、人民法院依照强制执行程序转让股东股权时，其他股东行使优先购买权的法定期限为自通知之日起（）

- ☐ A、10日
- ☐ B、20日
- ☐ C、30日
- ☐ D、45日

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第八十五条：其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

5、根据2023年修订的公司法，设立股份有限公司的发起人数额范围为（）

- ☐ A、2人以上200人以下
- ☐ B、1人以上200人以下
- ☐ C、5人以上200人以下
- ☐ D、2人以上50人以下

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第九十二条：设立股份有限公司，应当有一人以上二百人以下发起人。

6、以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的（）

- ☐ A、0.25
- ☐ B、0.3
- ☐ C、0.35
- ☐ D、0.5

正确

您的答案：C

答案解析：

《公司法》第九十七条第二款：以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司章程规定的公司设立时应发行股份总数的百分之三十五。

7、根据《公司法》，当募集设立股份有限公司时，发起人应当在股款缴足之日起（）日内召开公司成立大会。

- ☐ A、15日
- ☐ B、30日
- ☐ C、45日
- ☐ D、60日

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第一百零三条第一款：募集设立股份有限公司的发起人应当自公司设立时应发行股份的股款缴足之日起三十日内召开公司成立大会。

8、根据《公司法》，当有代表多少表决权的认股人出席时，股份有限公司成立大会可以召开。（）

- ☐ A、过半数
- ☐ B、三分之二以上
- ☐ C、四分之三以上

☐ D、全部

正确

您的答案：A

答案解析：

《公司法》第一百零三条第一款：成立大会应当有持有表决权过半数的认股人出席，方可举行。

9、根据《公司法》，当出现法定情形时，股份有限公司应当在（）内召开临时股东会会议。

- ☐ A、1个月
- ☐ B、2个月
- ☐ C、3个月
- ☐ D、6个月

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第一百一十三条：有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议。

10、在股份有限公司中，单独或者合计持有（）比例股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案。

- ☐ A、0.01
- ☐ B、0.03
- ☐ C、0.05
- ☐ D、0.1

正确

您的答案：A

答案解析：

《公司法》第一百一十五条第二款：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

11、根据《公司法》，面额股股票的发行价格规则是（）

- ☐ A、不得低于票面金额
- ☐ B、不得高于票面金额
- ☐ C、必须等于票面金额
- ☐ D、由发行人自由定价，无限制

正确

您的答案：A

答案解析：

《公司法》第一百四十八条：面额股股票的发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。

12、根据《公司法》，公司章程或股东会可以授权董事会，在三年内决定发行不超过已发行股份多少比例的股份。（）

- ☐ A、0.6
- ☐ B、0.55
- ☐ C、0.5
- ☐ D、0.4

正确

您的答案：C

答案解析：

《公司法》第一百五十二条第一款：公司章程或者股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份。

13、根据《公司法》，股份有限公司董事会成员的最低人数为（）

- ☐ A、2人
- ☐ B、3人
- ☐ C、5人
- ☐ D、10人

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第一百二十条、第六十八条第一款：股份有限公司董事会成员为三人以上。

14、根据《公司法》，股份有限公司董事会每年度至少召开几次会议（）

- ☐ A、1次
- ☐ B、2次
- ☐ C、3次
- ☐ D、4次

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第一百二十三条第一款：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

15、根据《公司法》，因贪污、贿赂被判处刑罚，执行期满未逾（）年的，不得担任公司董事、监事、高级管理人员。

- ☐ A、2年
- ☐ B、3年
- ☐ C、5年
- ☐ D、10年

正确

您的答案：C

答案解析：

《公司法》第一百七十八条第一款第二项：因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年。

16、股份有限公司股东提起股东代表诉讼的，需满足的法定持股条件是（）

- ☐ A、连续一百八十日以上单独或合计持有1%以上股份
- ☐ B、连续一百八十日以上单独或合计持有3%以上股份
- ☐ C、连续一年以上单独或合计持有5%以上股份

☐ D、连续一年以上单独或合计持有10%以上股份

正确

您的答案：A

答案解析：

《公司法》第一百八十九条第一款：股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。

17、根据《公司法》，股东会作出利润分配决议后，董事会应当在（）内完成利润分配。

- ☐ A、3个月
- ☐ B、6个月
- ☐ C、9个月
- ☐ D、12个月

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第二百一十二条：股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东会决议作出之日起六个月内进行分配。

18、根据《公司法》，当公司合并时，债权人自接到通知之日起（）日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

- ☐ A、15日
- ☐ B、30日
- ☐ C、45日
- ☐ D、60日

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第二百二十条：债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

19、根据《公司法》，当公司解散时，法定的清算义务人是（）

- ☐ A、股东
- ☐ B、董事
- ☐ C、监事
- ☐ D、总经理

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第二百三十二条第一款：董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。

20、根据《公司法》，当公司通过简易程序注销登记时，法定公告期限不得少于（）

- ☐ A、10日
- ☐ B、20日
- ☐ C、30日
- ☐ D、60日

正确

您的答案：B

答案解析：

《公司法》第二百四十条第二款：通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于二十日。

多项选择题

1、关于外国公司分支机构，下列说法正确的有（）

- ☐ A、不具有中国法人资格
- ☐ B、名称中应当标明外国公司国籍及责任形式
- ☐ C、应当置备外国公司章程
- ☐ D、外国公司对其分支机构债务承担民事责任

错误

您的答案：A,B,C,D | **标准答案：ABC**

答案解析：

《公司法》第二百四十六条、第二百四十七条：外国公司的分支机构应当在其名称中标明该外国公司的国籍及责任形式。外国公司的分支机构应当在本机构中置备该外国公司章程。外国公司在中华人民共和国境内设立的分支机构不具有中国法人资格。外国公司对其分支机构在中华人民共和国境内进行经营活动承担民事责任。

2、下列人员中，依法不得担任公司董事、监事、高级管理人员的有（）

- ☐ A、无民事行为能力人
- ☐ B、因贪污判刑执行期满未逾五年
- ☐ C、担任破产清算公司经理，对破产负个人责任未逾三年
- ☐ D、个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人

正确

您的答案：A,B,C,D

答案解析：

《公司法》第一百七十八条第一款：有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财

产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

3、根据《公司法》，公司分立时，依法应当履行的程序包括（）

- ☐ A、编制资产负债表及财产清单
- ☐ B、自决议作出之日15日内通知债权人
- ☐ C、三十日内在公示系统公告
- ☐ D、必须经全体债权人书面同意

正确

您的答案：A,C

答案解析：

《公司法》第二百二十二条：公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。分立前债务由分立后公司承担连带责任，无需全体债权人同意。

4、有限责任公司股东有权查阅、复制的材料包括（）

- ☐ A、公司章程
- ☐ B、股东会会议记录
- ☐ C、会计账簿
- ☐ D、财务会计报告

正确

您的答案：A,B,D

答案解析：

《公司法》第五十七条第一款：股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。会计账簿仅可查阅，不可复制。

5、下列情形中，对股东会决议投反对票的股东可以请求公司收购其股权的有（）

- ☐ A、公司连续五年盈利且符合分配条件但不分配利润
- ☐ B、公司合并、分立
- ☐ C、公司转让主要财产
- ☐ D、公司更换法定代表人

正确

您的答案：A,B,C

答案解析：

《公司法》第八十九条第一款：有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件；（二）公司合并、分立、转让主要财产；（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续。

6、关于股份有限公司的设立，下列说法正确的有（）

- ☐ A、可采取发起设立或募集设立方式
- ☐ B、发起人人数为一人以上二百人以下
- ☐ C、半数以上发起人在中国境内有住所
- ☐ D、募集设立的发起人认购股份不得少于35%

正确

您的答案：A,B,C,D

答案解析：

《公司法》第九十一条、第九十二条、第九十七条：设立股份有限公司，可以采取发起设立或者募集设立的方式。设立股份有限公司，应当有一人以上二百人以下为发起人，其中应当有半数以上的发起人在中华人民共和国境内有住所。募集设立的，发起人认购的股份不得少于股份总数的百分之三十五。

7、下列属于有限责任公司股东会职权的有（）

- ☐ A、选举和更换董事、监事
- ☐ B、审议批准利润分配方案
- ☐ C、决定公司经营计划和投资方案
- ☐ D、修改公司章程

正确

您的答案：A,B,D

答案解析：

《公司法》第五十九条：股东会行使下列职权：（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会的报告；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）对发行公司债券作出决议；（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）修改公司章程。决定经营计划和投资方案属于董事会职权。

8、下列事项中，有限责任公司股东会需经代表三分之二以上表决权通过的有（）

- ☐ A、增加注册资本
- ☐ B、公司合并
- ☐ C、变更公司形式
- ☐ D、修改公司章程

正确

您的答案：A,B,C,D

答案解析：

《公司法》第六十六条第二款：股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。

9、关于公司简易注销程序，下列说法正确的有（）

- ☐ A、需全体股东承诺公司无债务或已清偿全部债务
- ☐ B、公告期限不少于30日
- ☐ C、公告期满无异议的可申请注销登记
- ☐ D、股东承诺不实的，对注销前债务承担连带责任

正确

您的答案：A,C,D

答案解析：

《公司法》第二百四十条：公司在存续期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以按照规定通过简易程序注销公司登记。通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于二十日。公告期限届满后，未有异议的，公司可以在二十日内向公司登记机关申请注销公司登记。公司通过简易程序注销公司登记，股东对本条第一款规定的内容承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担连带责任。

10、下列情形中，股份有限公司应当在两个月内召开临时股东大会的有（）

- ☐ A、董事人数不足法定人数的三分之二
- ☐ B、未弥补亏损达股本总额四分之一
- ☐ C、单独或者合计持有公司百分之20以上股份的股东请求
- ☐ D、董事会认为必要

错误

您的答案：A,C,D | **标准答案：AD**

答案解析：

《公司法》第一百一十三条：股东会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议：（一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。

11、关于有限责任公司董事会，下列说法正确的有

- ☐ A、成员为2人以上
- ☐ B、设董事长一人，可以设副董事长
- ☐ C、职工人数三百人以上且符合特定条件的公司董事会才应当有职工代表
- ☐ D、职工人数两百人以上且符合特定条件的公司董事会才应当有职工代表

正确

您的答案：B,C

答案解析：

《公司法》第六十八条：有限责任公司董事会成员为三人以上。董事会设董事长一人，可以设副董事长。第七十三条：董事会决议的表决，应当一人一票。职工人数三百人以上且符合特定条件的公司董事会才应当有职工代表。

12、关于有限责任公司股权转让，下列说法正确的有

- ☐ A、股东之间可以相互转让全部或部分股权
- ☐ B、向股东以外的人转让需经其他股东过半数同意
- ☐ C、其他股东在同等条件下享有优先购买权
- ☐ D、公司章程可以对股权转让另作规定

正确

您的答案：A,C,D

答案解析：

《公司法》第八十四条：有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。向外部转让无需其他股东过半数同意。

13、根据《公司法》，董事、高级管理人员不得有下列哪些行为（）

- ☐ A、侵占公司财产、挪用公司资金
- ☐ B、将公司资金以个人名义开立账户存储
- ☐ C、接受他人与公司交易的佣金归为己有
- ☐ D、擅自披露公司秘密

正确

您的答案：A,B,C,D

答案解析：

《公司法》第一百八十一条：董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：（一）侵占公司财产、挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）利用

职权贿赂或者收受其他非法收入；（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（五）擅自披露公司秘密；（六）违反对公司忠实义务的其他行为。

14、根据《公司法》，关于上市公司组织机构，下列说法正确的有（）

- ☐ A、上市公司设独立董事
- ☐ B、上市公司设董事会秘书
- ☐ C、一年内重大资产处置超过资产总额20%的，应当由股东会三分之二以上通过
- ☐ D、上市公司控股子公司可取得该上市公司股份

正确

您的答案：A,B

答案解析：

《公司法》第一百三十六条、第一百三十八条、第一百三十五条、第一百四十一条：上市公司设独立董事；设董事会秘书；一年内重大资产处置超过资产总额30%的，应当由股东会三分之二以上通过。上市公司控股子公司不得取得该上市公司的股份。

15、关于股份有限公司股东会表决规则，下列说法正确的有（）

- ☐ A、公司持有的本公司股份没有表决权
- ☐ B、普通决议经出席会议股东超过1/3表决权通过
- ☐ C、修改章程需出席会议表决权五分之三以上通过
- ☐ D、修改章程需出席会议表决权三分之二以上通过

正确

您的答案：A,D

答案解析：

《公司法》第一百一十六条、第一百一十七条：股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。股东会作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权过半数通过。修改章程等特别事项需三分之二以上通过。选举董事、监事可以按照规定实行累积投票制，并非一律强制。

判断题

1、业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账本位币，编报的财务会计报告无需折算为人民币。

☐ 正确

☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《会计法》第十二条会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。

2、记账凭证可以根据未经审核的原始凭证编制，只要最终入账时审核即可。

☐ 正确

☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《会计法》第十四条记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。

3、各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，不得私设会计账簿登记、核算。

☐ 正确

☐ 错误

正确

您的答案：√

答案解析：

《会计法》第十六条各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会计账簿登记、核算。

4、单位负责人应当保证财务会计报告真实、完整，是财务会计报告真实、完整的最终责任主体。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：√

答案解析：

《会计法》第二十一条财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章。单位负责人应当保证财务会计报告真实、完整。

5、在中华人民共和国境内的外商投资企业，会计记录可以同时使用中文和一种外国文字。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：√

答案解析：

《会计法》第二十二条会计记录的文字应当使用中文。在民族自治地方，会计记录可以同时使用当地通用的一种民族文字。在中华人民共和国境内的外商投资企业、外国企业和其他外国组织的会计记录可以同时使用一种外国文字。

6、根据《证券法》，非公开发行证券，可以适当采用广告、公开劝诱的方式。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《证券法》第9条非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

7、根据《证券法》，内幕信息的知情人在内幕信息公开前，可以买卖该公司的证券。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《证券法》第53条证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。

8、根据《证券法》，证券交易所决定终止证券上市交易的，应当及时公告，并报证券业协会备案。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《证券法》第48条证券交易所决定终止证券上市交易的，应当及时公告，并报国务院证券监督管理机构备案。

9、根据《证券法》，申请证券上市交易，应当向国务院证券监督管理机构提出申请。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《证券法》第46条申请证券上市交易，应当向证券交易所提出申请，由证券交易所依法审核同意，并由双方签订上市协议。

10、证券登记结算机构收取的结算资金和证券，人民法院可因结算机构的债务直接强制执行。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《证券法》第一百五十九条证券登记结算机构按照业务规则收取的各类结算资金和证券，必须存放于专门的清算交收账户，只能按业务规则用于已成交的证券交易的清算交收，不得被强制执行。

11、证监会调查内幕交易案件时，限制当事人证券买卖的期限最长不得超过6个月。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：√

答案解析：

《证券法》第一百七十条第一款第七项限制的期限不得超过三个月；案情复杂的，可以延长三个月。

12、尽管会计师事务所严格按准则执业、无违法情形，但其出具的审计报告给利害关系人造成了损失，其仍应当承担民事赔偿责任。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《中华人民共和国注册会计师法》第四十二条：民事赔偿责任以“违反本法规定”为前提。严格按准则执业、无违法情形的，不承担赔偿责任。

13、注册会计师应人民法院调查取证要求，向法院提供委托人的商业秘密，属于违反法定保密义务的行为。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《中华人民共和国注册会计师法》第十九条：保密义务针对商业秘密，但配合司法机关法定调查属于合法披露，不违反保密义务。

14、会计师事务所受理业务不受行政区域、行业的限制，任何单位和个人均不得作出限制性规定。

- ☐ 正确
☐ 错误

错误

您的答案：√ | **标准答案：错误**

答案解析：

《中华人民共和国注册会计师法》第二十九条：该原则存在例外，法律、行政法规另有规定的，从其规定，并非绝对不受任何限制。

15、省级以上人民政府财政部门负责对注册会计师的任职资格和执业情况进行年度检查。

- ☐ 正确
☐ 错误

正确

您的答案：×

答案解析：

《中华人民共和国注册会计师法》第三十七条：年度检查的法定主体是注册会计师协会，而非财政部门。

联系我们

北京国家会计学院 © 2026 All
Rights Reserved

☎ 客服 400-063-0318

✉ 4000630318@mail.nai.edu.cn

京公网安备11011302001299号
京ICP备05004616号-2



北京国家会计学院



国会在线公众号